



3, rue St Eutrope
22800 ST BRANDAN - QUINTIN
Tél : 02 96 74 05 91
Email : contact@metalleriegoude.com

Adresse de livraison
Gaël Direction des Finances St Brieuc
5, rue du 71ème R.I
CS 54403
22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2

CB25MPU018
contrat CA25028
siret : 200 069 409 00114

Envoyé en préfecture le 23/04/2025
Reçu en préfecture le 23/04/2025
Publié le
ID : 022-200069409-20250423-178_2025-AU

Validité : 15/04/2025
Délai d'exécution des travaux :
6 mois maxi après signature

2138

Direction des Finances St Brieuc Agglo
5, rue du 71ème R.I
CS 54403
22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2

Affaire suivie par : ROUAULT Jean-Luc

Description des travaux : Passerelle chaufferie Brézillet

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
Fabrication et pose d'une passerelle de 6000 mm X 1840 mm, hauteur 5300 mm: - 3 poteaux en HEB de 120 mm repris au mur et au sol - 3 jambes de force en tube acier de 80*80 - 3 supports plancher en tube de 80*80 (également repris au mur) - 2 traverses (sur la largeur) support plancher en tube de 80*80 - 1 traverse (sur la longueur côté mur) en cornière de 80*80 - Plancher en caillebotis maille 19*19, hauteur 30 mm - Garde-corps: poteaux acier de 40*8, main courante en tube acier diamètre 42.4 mm et 1 lisse intermédiaire en tube acier diamètre 26.9 mm - Escalier 5 marches (largeur 640 mm) avec 1 rampe de chaque côté - Galvanisation à chaud de l'ensemble	1,00	U	16 504,00	16 504,00	20,00

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.
Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance EIRL Yohann ROCHER N°0000003780406904 située au 22 rue des Toiles - 22800 QUINTIN, valable en France métropolitaine.

Nos Coordonnées bancaires :

Crédit agricole : IBAN : FR76 1220 6027 0000 1767 1004 794 / BIC : AGRIFRPP822
BPO : IBAN : FR76 1380 7005 4811 1216 1016 722 / BIC : CCBPFRPPNAN

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	16 504,00	3 300,80

Total HT	16 504,00
Total TVA	3 300,80
Total TTC	19 804,80

Le client reconnaît avoir lu les conditions générales de vente ci-après.

Veuillez nous retourner le devis daté et signé avec mention bon pour exécution des travaux accompagné de :

- Votre acompte de 30,00 %, soit 5 941,44 €

- L'attestation de TVA jointe dûment complétée et signée si TVA réduite et si montant devis supérieur à 300€, immeuble achevé depuis plus de 2 ans.

Date : le **A :** **signature**

Siret : 50363952800036 - APE : 2511Z - N° TVA intracom : FR36503639528 - Capital : 10 000,00 €

N°13948*05
(09-2016)

ATTESTATION SIMPLIFIÉE¹

① IDENTITÉ DU CLIENT OU DE SON REPRÉSENTANT :

Je soussigné(e) :

Nom : Prénom :

Adresse : Code postal : Commune :

② NATURE DES LOCAUX

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue de ces travaux :

- ☐ maison ou immeuble individuel ☐ immeuble collectif ☐ appartement individuel
☐ autre (précisez la nature du local à usage d'habitation) :

Les travaux sont réalisés dans :

- ☐ un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☐ des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de (.....) millièmes de l'immeuble

☐ un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse² : Commune : Code postal :

dont je suis : ☐ propriétaire ☐ locataire ☐ autre (précisez votre qualité) :

③ NATURE DES TRAVAUX

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation, les travaux :

☐ n'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement).

☐ n'affectent pas plus de cinq des six éléments de second œuvre suivants :

Cochez les cases correspondant aux éléments affectés : ☐ planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☐ huisseries extérieures ☐ cloisons intérieures ☐ installations sanitaires et de plomberie ☐ installations électriques ☐ système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB : tous autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit.

☐ n'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher de la construction existante supérieure à 10 %.

☐ ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction.

☐ J'atteste que les travaux visent à améliorer la qualité énergétique du logement et portent sur la fourniture, la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements dont la liste figure dans la notice (1 de l'article 200 quater du code général des impôts – CGI) et respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par un arrêté du ministre du budget (article 18 bis de l'annexe IV au CGI).

☐ J'atteste que les travaux ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique soumis au taux de TVA de 5,5 %.

④ CONSERVATION DE L'ATTESTATION ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 20 % ou 10 %) et le montant de la TVA effectivement payé au taux de :

- 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ;
- 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Fait à, le

Signature du client ou de son représentant :

¹ Pour remplir cette attestation, cochez les cases correspondant à votre situation et complétez les rubriques en pointillés. Vous pouvez vous aider de la notice explicative.

² Si différente de l'adresse indiquée dans le cadre ①.

Conditions générales de vente

Envoyé en préfecture le 23/04/2025

Reçu en préfecture le 23/04/2025

Publié le

ID : 022-200069409-20250423-178_2025-AU

Article 1 : Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente ci-après dénommées « CGV » s'appliquent à toutes les ventes conclues par la Société SARL Chaudronnerie GOUDE, au capital social de 10 000€, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 503 639 528, située à Rue de Saint-Eutrope 22800 Saint-Brandan (ci-après dénommée « la Société ») avec des Clients professionnels ou particuliers (ci-après dénommé(s) « le(s) Client(s) Professionnel(s) ou le(s) Client(s) Particulier(s) »), quelques soit les clauses pouvant figurer sur les documents des Clients professionnels, et notamment leurs conditions générales d'achat, sur lesquelles les présentes Conditions Générales de Vente prévalent conformément aux dispositions de l'article L441-6 du Code de commerce et concernent tous les ouvrages vendus par la Société. Le terme « Client » désigne tant les Clients Professionnels que les Clients Particuliers. Le terme « Livraison » désigne la pose des ouvrages à tout endroit indiqué par le Client. Conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de l'article L113-3 du Code de la consommation, ces CGV sont systématiquement communiquées à tout Client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès de la Société. Néanmoins, la Société se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes CGV, en fonction des négociations menées avec les Clients, par l'établissement de conditions de vente particulières. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes CGV par le Client. Les CGV font parties intégrantes des documents commerciaux de la Société, soit les devis et les factures.

Article 2 : Devis – Commandes

2-1 Caractère ferme et définitif de la commande

Les devis sont valables pour une durée d'un (1) mois à compter de leur date d'établissement. La commande ne devient ferme et définitive qu'après signature du devis par le Client comportant la mention manuscrite « Bon pour accord » et à réception par la SARL Chaudronnerie GOUDE d'un acompte de 30% du prix total TTC figurant sur le devis pour les Clients Particuliers ou d'un acompte de 30% du prix total HT pour les Clients Professionnels. La signature du devis vaut acceptation des CGV par le Client.

2-2 Modification de commande

2-2-1 Modification de la commande par le Client:

Les commandes étant définitives et irrévocables, toute demande de modification faite par le Client est soumise à l'acceptation de la Société. Toutes modifications de la commande initiale demandées par le Client entraîneront l'établissement d'un devis complémentaire avec modification du prix initial ainsi que des délais de Livraison et d'exécution, le cas échéant.

2-2-2 Modification de la commande par la Société :

La Société s'oblige à exécuter les travaux et à livrer le(s) ouvrage(s) conformément aux règles de l'art en vigueur à la date d'établissement du devis. Les ouvrages et/ou travaux seront conformes aux normes de qualité et de choix figurant sur le devis. La Société peut néanmoins apporter à l'ouvrage commandé les modifications qui sont liées à l'évolution technique dans les conditions prévues à l'article R. 132-2-1-V du Code de la consommation.

2-3 Annulation de la commande

Tout acompte versé lors de la signature du devis sera de plein droit acquis à la Société et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement en cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par la Société, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure.

Article 3 : Livraison

3-1 Transfert des risques-Transfert de propriété-Assurances

Les ouvrages posés ne deviendront la propriété du Client qu'à compter de l'encaissement total du prix par la Société, en principal et intérêts éventuels. Le Client deviendra responsable des ouvrages dès leur remise matérielle (pose), le transfert des ouvrages entraînant celui des risques, notamment de pertes, de vols, de détérioration et de destruction des ouvrages de la Société. Ainsi, en cas de sinistre, tous les risques seront supportés par le Client. En outre, la dépose des matériaux constituant l'ouvrage chez le Client entraînera le transfert de la garde de ces matériaux au Client. Le Client s'engage, en conséquence, à souscrire, dès à présent, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vols, de détérioration ou destruction des ouvrages décrits dans le devis.

3-2 Modalités de la livraison

Les ouvrages acquis par le Client seront livrés à l'adresse indiquée sur le devis et dans le délai convenu avec le Client. Le délai court à compter de la réception par la Société dudit devis ainsi que des présentes CGV, dûment signés par le Client et accompagnés du montant de l'acompte exigible à cette date. Les délais d'intervention, de livraison et d'exécution sont donnés à titre indicatif sans engagement de la part de la Société. Toute modification de ceux-ci ne pourrait être invoquée par le Client pour justifier un refus de paiement ou une demande en dommages-intérêts. La Livraison sera effectuée à l'adresse indiquée sur le devis, les ouvrages voyageant aux risques et périls de la Société. La délivrance et la remise des ouvrages pourront avoir lieu en tout autre lieu désigné par le Client, avec l'accord exprès et écrit de la Société, sous réserve d'un préavis de cinq (5) jours et dans un délai de dix (10) jours, aux frais exclusifs du Client. Le Client est tenu de vérifier l'état apparent des ouvrages lors de la pose. Un Procès-verbal de réception des ouvrages sera établi et signé par les Parties lors de ladite pose des ouvrages. A défaut de réserves expressément formulées par écrit, par celui-ci, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la pose, les ouvrages délivrés par la Société seront réputés conformes en quantité et qualité au devis. Le Client joindra à ses réserves ou réclamations tous les justificatifs y afférents. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais.

Article 4 : Prix

4-1 Prix de vente

Le prix de vente des ouvrages est celui en vigueur au jour de la signature du devis. Pour les Clients Particuliers, le prix de vente des ouvrages s'entend TTC. Pour les Clients Professionnels, le prix de vente des ouvrages s'entend HT. Dans les deux cas, les frais de transport seront compris dans le prix indiqué sur le devis. Le taux de TVA est celui applicable à la date de facturation. Le choix du taux réduit est noté en fonction des déclarations du Client et sous sa responsabilité. Le taux réduit ne sera applicable que si le Client retourne à la Société l'attestation fiscale signée. Une facture est établie par la Société et remise au Client lors de la pose des ouvrages. Aucun escompte ne sera pratiqué par la Société pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur les CGV ou sur la facture émise par la Société.

4-2 Modification du prix

La Société se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment. En cas de hausse des prix postérieure à la signature du devis, la Société s'engage à appliquer les tarifs en vigueur au jour de la signature du devis.

Article 5 : Paiement du prix

5-1 Exigibilité

Le prix est payable, selon les échéanciers suivants: Un acompte de 30% du prix total TTC d'acquisition des ouvrages commandés devra être versé à la signature du devis et le solde du prix total TTC d'acquisition des ouvrages être réglé à la pose des ouvrages sur présentation de la facture.

5-2 Modes de paiement

Le règlement peut s'effectuer en espèces, chèque ou virement

5-3 Retard de paiement

Toute somme non payée à l'échéance est productive, sans mise en demeure préalable, d'un intérêt de trois (3) fois le taux légal à compter de la date de la facturation, conformément aux dispositions de l'article L441-6 du Code de commerce. Tout retard de paiement donnera lieu, outre des pénalités de retard, déjà prévu par la loi, au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant de 40€ est fixé par décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D 441-5 du code de commerce).

5-4 Défaut de paiement

La Société se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé aux échéances prévues, soit de demander la résiliation du devis, soit de reprendre les ouvrages et résoudre le contrat de plein droit par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Client et de conserver l'acompte versé à la commande sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du Client conformément aux dispositions des articles 2370 du Code civil, L 624-16 alinéa 3 du Code de commerce et de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980.

5-5 Absence de compensation

Sauf accord exprès, préalable et écrit de la Société, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles aucune compensation ne pourra être valablement effectuée entre d'éventuelles pénalités pour retard de Livraison ou non-conformité des ouvrages au devis et les sommes dues au titre de l'achat des ouvrages auprès de la Société.

5-6 Clause de réserve de propriété

La Société demeure propriétaire des ouvrages vendus jusqu'au complet encaissement du prix, en principal et intérêts, et nonobstant les acomptes déjà versés par le Client et les délais de paiement octroyés. Le Client s'engage, tant que la propriété ne lui est pas transférée, à prendre toutes les précautions utiles à la bonne conservation des ouvrages. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat du Client, est réputée non écrite, conformément à l'article L624-16 du Code de commerce et aux dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. De convention expresse, à défaut de paiement aux échéances convenues, la Société pourra reprendre les ouvrages, la vente sera résolue de plein droit, si bon semble à la Société, et les acomptes déjà versés lui seront acquis, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du Client conformément aux dispositions des articles 2370 du Code civil, L 624-16 alinéa 3 du Code de commerce et de la loi n°80-335 du 12 mai 1980. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou produits du Client, ce dernier sera dans l'obligation d'en informer immédiatement la Société afin que celle-ci puisse se prévaloir de sa clause de réserve de propriété et intenter son action en revendication des ouvrages avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-16 alinéa 2 et 3 du Code de commerce et de la loi n°80-335 du 12 mai 1980. Il est expressément convenu que tout ouvrage vendu ou posé par la Société ne pourra être considéré comme immeuble par incorporation. Si les ouvrages vendus par la Société ont été transformés ou incorporés, la Société pourra réclamer en justice le paiement de sa créance assortie de dommages-intérêts.

5-7 Propriété intellectuelle

Les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés par la Société restent toujours son entière propriété; ils doivent être rendus à sa demande. Ils ne peuvent être communiqués ou reproduits ni exécutés par un tiers, sans autorisation écrite de l'entreprise.

Article 6 : Garanties légales et contractuelles

Outre, l'application de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil et article R 221-4 du Code de la consommation), les ouvrages de la Société bénéficient d'une garantie décennale conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil et L 241-1 du Code des assurances. Cette garantie est valable dix (10) ans à compter de la réception de l'ouvrage par le Client. Elle couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Cette garantie ne peut jouer pour les défauts dus au mauvais entretien, à une mauvaise utilisation, à un usage abusif, à une usure normale ou en cas de force majeure incluant les intempéries. En cas de dommage dans les dix ans, la déclaration du sinistre doit être rédigée par le Client et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de cinq (5) jours à compter du jour de la connaissance du sinistre à la Société. La Société transmettra la déclaration à son assureur décennal, lequel aura le choix de désigner ou non un expert pour constater, décrire et évaluer les dommages. L'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours pour faire expertiser les dommages, communiquer à la Société le rapport préliminaire de l'expert et lui notifier sa décision de faire jouer ou non la garantie décennale.

Article 7 - Responsabilité, force majeure, clause pénale**7-1-Exonération de responsabilité et force majeure**

La responsabilité de la Société ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit au fait du Client, soit au fait insurmontable et imprévisible d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure (incluant les intempéries).

7-2 -Clause pénale

Dans tous les cas d'inexécution de ses obligations par le Client, l'acompte versé à la commande reste acquis à la Société.

Article 8 -Règlement des litiges

Tout différend au sujet de l'application des présentes CGV, de leur interprétation, de leur exécution ou de leur validité et des contrats de vente conclus par la Société, ou relatif au paiement du prix, sera porté devant le Tribunal de Commerce, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente, sans que les clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des Clients, le cas échéant, puissent mettre obstacle à l'application de la présente clause. En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par la Société, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du Client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le Client des conditions de paiement ou de Livraison de la commande considérée.

Article 9 : Droit applicable

De convention expresse entre les Parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français.

Article 10 : Acceptation du Client

Les présentes CGV sont expressément agréées et acceptées par le Client qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire.

SIGNATURE DU CLIENT :

FORMULAIRE DE RETRACTATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

À l'attention de (complété par le professionnel)

Nom de l'entreprise :

Adresse géographique :

Adresse électronique :

JE/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous/

Commandé le (*)/ reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :Adresse du (des)consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :Date :

(*)Rayer la mention inutile